

1500784-30.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2085621/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL, 98/2001 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2085621/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES MIGNANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500784-30.2021.8.26.0530 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500784-30.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2085621/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL, 98/2001 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2085621/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES MIGNANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

GUILHERME RODRIGUES MIGNANI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que o acusado trazia consigo para fins de tráfico 18 cápsulas de cocaína e uma porção de maconha, portando-as na Fazenda Igrejinha, onde estava ocorrendo uma festa. Ao avistar os policiais, o acusado arremessou 3 eppendorfs de cocaína no telhado de uma capela e outros 15 no chão. Após revista pessoal, foi encontrada maconha em sua cueca. No veículo do acusado, foram encontrados R\$ 2.157,00 em notas diversas.

O auto de exibição apontou para a presença de 18 eppendorfs de cocaína, bem como 3 gramas de maconha.

O laudo pericial de fls. 19-21 constatou a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com o acusado, o que foi confirmado pelo laudo definitivo de fls. 88-90.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

É o caso de desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, conforme pleiteado pelo Ministério Público em suas alegações finais.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 88-90, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente inconteste.

O policial Lourival Rodrigo Nardi narrou que no dia recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico no local dos fatos. Ao chegar no local, o acusado dispensou drogas no chão, arremessando algumas outras. O acusado admitiu a propriedade das drogas. A festa ocorreu em período de quarentena da pandemia. Quando da denúncia, a festa já não estava mais ocorrendo. Havia apenas 3 pessoas, que estavam no veículo fusca. No carro foi encontrada quantia em dinheiro, em notas altas. O acusado informou que o dinheiro era referente a um veículo que ele havia vendido. O acusado estava no fusca, e arremessou as drogas tentando atingir o telhado, mas apenas acertou o chão. A festa iria ocorrer em tempo futuro, não estava ocorrendo e nem tinha ocorrido quando os policiais chegaram. O pino de cocaína, como encontrado com o acusado, custa dez reais na rua.

O policial Denis Wilson Borges disse que estava em patrulhamento, quando recebeu a notícia de que iria ocorrer uma festa em uma Fazenda, chamada Igrejinha. Chegando ao local, foi encontrado um fusca com três pessoas. Próximos a eles foram encontrados entorpecentes, e alguns mil reais em dinheiro, que o acusado disse que eram referentes à venda de uma motocicleta. No local havia apenas os 3 integrantes do Fusca. O acusado alegou que as drogas seriam para o uso dos 3 integrantes do fusca.

A testemunha João Pedro Pocci afirmou que o acusado realizou a venda de uma motocicleta para ele, por R\$ 3.300,00, no dia 16/03/2021. O pagamento foi feito em dinheiro, em notas de 100 reais.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que não estava traficando as drogas, e que elas seriam para seu consumo próprio, no dia dos fatos. Não chegou a consumir nenhuma droga. Comprou 20 pinos de cocaína, e já havia usado dois. O dinheiro veio da venda de uma moto para um colega seu, por R\$ 3.330,00. O acusado disse que trabalha com lenha atualmente.

Ante o cenário probatório colhido após a instrução, é de rigor a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, nos termos pleiteados pelo Ministério Público em suas alegações finais. O acusado comprovou documental e por testemunha que o dinheiro que com ele estava, em notas altas, não foi oriunda da mercancia ilícita, mas sim da venda de uma motocicleta. Além disso, a festa não havia sequer começado, a descaracterizar qualquer venda anterior à abordagem. A

quantidade de drogas (18 pinos de cocaína e 3 gramas de maconha) é igualmente compatível com o uso de drogas, o que desclassifica o delito de tráfico.

Dentre as penas previstas para tal delito, julgo como a mais adequada a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de um mês. A despeito do acusado estar com cocaína, droga de potencial lesivo à saúde pública não desprezível, trata-se de pessoa primária, com ocupação lícita, devendo sofrer reprimenda em tempo que não se assemelhe a uma condenação à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno GUILHERME RODRIGUES MIGNANI como incurso no art. 28, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 mês de prestação de serviços à comunidade, em local a ser fixado em sede de execução penal.

Concedo ao acusado o direito a recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA